

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 30.....del Reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (Artt. 52 e 63 del d.L. 15 Dicembre 1997 n. 446)
Data 26/4/2001	

L'anno duemila uno, il giorno ventisei del mese di Aprile,
alle ore 16,40, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla..... convocazione in sessione..... ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
01) IACOLINO	GIOVANNI	P		11) NATOLI	GIOVANNI	P	
02) UTANO	FRANCESCO		A	12) ORTO	MARIO	P	
03) SALTALAMACCHIA	GIROLAMO	P		13) OMERO	EDUARDO		A
04) FONTI	DOMENICO		A	14) PAINO	MARIO	P	
05) SANTAMARIA	GIUSEPPE	P		15) GIORGIANNI	CHIARA	P	
06) GUGLIOTTA	ANTONINO	P		16) CHINA	GIULIO	P	
07) MUSCARA'	BARTOLO	P		17) GIANNO'	CORRADO	P	
08) FAVALORO	BARTOLOMEO		A	18) ZIINO	BARTOLO		A
09) MANFRE'	ANTONINO		A	19) LA CAVA	SERGIO		A
10) CONTI	ATTILIO		A	20) LONGO	GIUSEPPE		A
SINDACO				ASSESSORI			
Dott. Michele Giacomantonio				1) Rag. Iacono Giuseppe			
VICE SINDACO				2)			
				3)			
				4)			
				5)			

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 11

Assenti n. 9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Dott. Paino Mario nella sua qualità di Vice presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott. Giovanni Famularo. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 46, art. 1, comma 1, lettera d) hanno espresso parere:

Il Presidente, preliminarmente, ricorda al Consiglio che il 26 Aprile scorso è deceduto il Maestro Sinopoli, uomo di cultura che ha saputo amare ed apprezzare le nostre isole, onorandole con la sua presenza. Nel ritenere di rappresentare la volontà dell'intera comunità isolana, propone di osservare un minuto di raccoglimento.

Il Consiglio Comunale lo osserva all'impiedi.

Quindi comunica che il Martedì scorso 24 Aprile si è svolto presso la Sala delle Lettere di Lipari un incontro con l'Assessore Regionale Fabio Ghanata sul Piano Territoriale Paesistico; che in tale occasione si è convenuto che si aprirà un tavolo di concertazione presso l'Assessorato che inizierà il 3 Maggio 2001 ed al quale parteciperà una delegazione del Comune. Da atto che il Presidente del Consiglio Comunale si è già adoperato per designare il rappresentante del Consiglio Comunale al fine di determinare il gruppo che parteciperà a tale tavolo di trattative, indicando, per l'indomani pomeriggio, una apposita conferenza dei Capigruppo.

Precisa che, d'accordo col Sindaco, ci si dovrà sentire per mettere a punto i motivi definitivi del ricorso al TAR. Si augura che nella riunione di giorno 3 Maggio si possa aprire uno spiraglio per concludere positivamente la vicenda.

Il Sindaco precisa indicativamente i componenti che dovrebbero far parte della delegazione municipale: n. 3 dell'Amministrazione (Sindaco, geom. Martello ed il tecnico incaricato Morgantini); n. 3 del Consiglio Comunale; uno degli altri tecnici; un rappresentante degli albergatori; uno degli artigiani (9 persone in tutto).

Fornisce ulteriori elementi circa l'iter da seguire, anche al fine di mettere a punto il ricorso da parte dell'Avv. Rugolo.

Dopo aver fatto presente di avere scritto al riguardo una lettera, da atto che i due professionisti, dopo l'incontro con l'Assessorato, saranno a Lipari fino a Domenica per avere uno scambio di vedute circa la formulazione dei conseguenti atti.

(In seguito essersi allontanato il consigliere Gianni Presenti, 10)

Il Presidente introduce allora il primo punto posto all'ordine del giorno: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (artt. 52 e 63 del D.L. 15 dicembre 1997 n. 446), dando lettura della relativa proposta di deliberazione.

Da atto che all'originaria proposta ha fatto seguito una serie di riunioni alle Commissioni Urbanistica e Finanze (supportate dalla presenza di funzionari dell'Ufficio e di altri Consiglieri), che hanno portato alla elaborazione di un nuovo regolamento, da valere come emendamento, migliorando quello proposto dall'Amministrazione, emendamento che è stato presentato ufficialmente dal consigliere Natoli e da lui stesso.

Evidenzia che l'emendamento porta il visto dell'Ing. Cusolito, ma che riporta i pareri negativi da parte degli altri funzionari.

Dice di non spiegarsi come mai in fase di elaborazione del nuovo regolamento nulla è stato obiettato, mentre poi si esprimono pareri contrari.

Il consigliere Natoli ringrazia il Presidente per aver dato atto del travagliato iter seguito per arrivare alla formulazione del regolamento, nonché i funzionari tutti che hanno dato la propria collaborazione, in un clima di serenità, per giungere alla definizione

di questo strumento necessario per un paese come il nostro ad alta densità turistica.

Dice di sorprendersi del parere contrario dei funzionari.

Evidenzia l'opportunità di leggere il Regolamento, anche per quei consiglieri che non hanno partecipato ai lavori in Commissione.

Il consigliere China rappresenta l'opportunità e necessità di non concedere suolo pubblico sui marciapiedi.

Il consigliere Natoli precisa che nell'elaborazione del documento ci si è attenuti alle norme di legge.

Risultano essersi allontanati i consiglieri Iacolino e Gugliotta
-Presenti 8

Rientra il consigliere Gugliotta
-Presenti 9

Il Presidente a questo punto, col tacito consenso dei presenti, sospende il Consiglio Comunale per venti minuti, affinché si prenda visione del regolamento e si concordi sull'iter da seguire.

Sono le ore 17,05.

Riprendono i lavori alle ore 17,25.-

Sono presenti in aula 11 consiglieri in quanto è rientrato il consigliere Iacolino ed è entrato anche il consigliere Fonti.

Entra quindi in aula il consigliere Manfrè
-Presenti 12

E' presente in aula l'Assessore Iacono.

Il Presidente pone allora in votazione, per alzata di mano, l'emendamento (nuovo regolamento), così come presentato dal consigliere Natoli e dal Presidente, ottenendosi il seguente esito:

-11 voti favorevoli
- 1 Astenuto (Manfrè).-

Quindi pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, così come risultante emendata, ottenendosi il seguente risultato:

-11 voti favorevoli
- 1 astenuto (Manfrè)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa (vedansi allegati);
- Visto l'emendamento (nuovo regolamento) votato in corso di seduta (vedasi allegato);
- Visti gli esiti delle superiori votazioni

DELIBERA

- 1)Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione relativa a: "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa (Artt.52 e 63 del D.L. 15 Dicembre 1997 n. 446)", che, in allegato alla presente, e nel contenuto risultante modificato dall'emendamento (nuovo regolamento), votato in corso di seduta, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

SETTORE ECONOMIA E FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: si dà incarico al settore ECONOMIA E FINANZE

servizio TRIBUTI di predisporre gli atti relativi all'oggetto di seguito riportato:

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (ART. 52 E 43 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446)

IL SINDACO

L'ASSESSORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

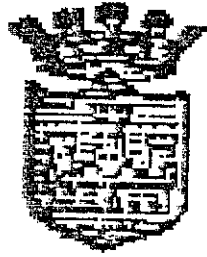
- Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 344/cc del 10/5/1994 riscontrata dal CO.RE.CO. - sezione Regionale di Messina - con decisione n. 23835/22489 del 1.6.1994, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P. (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche);
- Dato atto che le norme relative ad esclusioni e riduzioni, non modificano sostanzialmente il contenuto del precedente regolamento, ma hanno lo scopo di agevolarne l'interpretazione e quindi di renderlo più chiaro e facilmente applicabile;
- Visto l'art. 30 comma 20 del collegato alla manovra finanziaria, modificativo del capo 2° del Dlgs n. 507 del 15/11/1993, che così dispone: "I Comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibili, compresi le aree destinate a mercati anche attrezzate, sia assoggettata in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa"
- Vista la legge Regionale n. 18 del 1° marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 32, secondo comma, lettera g) della legge n. 142/90 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza di adottare i Regolamenti Comunali;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi della L.R. n. 48/91;
- Visto l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) Approvare l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P. (Tassa-Occupazione Spazi ed Aree pubbliche);
- 2) Inviare copia del suddetto regolamento agli uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge;

Testo eritato dalla Giunta
Municipale nella riunione
del 20.09.1949. -

Phi Lipari



Comune di Lipari

Provincia di Messina

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

3

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1977 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio di questo Comune ovvero di proprietà private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

1. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante, realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
2. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
3. I tratti stradali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

Art. 2

Distinzione per durata

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Occupazioni di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altri espositori può essere consentita purché lungo i fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni, che deve essere larga non meno di un metro e mezzo.

La norma del comma precedente si applica anche alle occupazioni esistenti.

Art. 4

Occupazione e richiesta di passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.
3. per i passi carrabili la concessione deve essere richiesta su appositi moduli disponibili presso l'ufficio comunale suolo pubblico.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione.
5. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione in sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

Art. 6 Istanza di concessione

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza al Sindaco in bollo da L. 20.000 su appositi moduli messi a disposizione dell'ufficio comunale suolo pubblico, corredata da elaborati grafici completi, ove necessario, di planimetria catastale, documentazione fotografica etc.. contenente:

- a) esatta denominazione del soggetto richiedente, il suo domicilio ed il codice fiscale;
- b) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- c) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- d) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- e) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- f) le modalità dell'occupazione, giustificandone lo scopo (come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili);
- g) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- h) impegno a comunicare previamente al servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lettere e) ed f).

2. Alla richiesta di concessione di cui al comma 1 dovrà essere allegato il versamento di una quota quantificata forfettariamente in £. 30.000 come rimborso spese (in particolare £. 20.000 per diritti di istruttoria e £. 10.000 per diritti di sopralluogo).

3. L'ammontare della quota di cui al precedente comma potrà essere variata in ogni momento con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 7 Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal competente Ufficio comunale individuato dall'Amministrazione.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente del servizio entro 30 gg. dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo ovvero entro 10 gg. successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il servizio competente è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'Autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea sarà rilasciata dall'Ufficio sopra citato con le stesse modalità sopra evidenziate.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante (strutture fisse esterne di cui all'art. 11 comma 4 del presente regolamento), le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata da quanto previsto nel Regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e pedonale.

Art. 8 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine di inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 - le modalità dell'occupazione,
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo le tariffe vigenti, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - le modalità ed il termine del pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

8

- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 9

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione d'occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Per le occupazioni occasionali o nei mercati e fiere non attrezzate ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. L'autorizzazione è invece richiesta per l'apposizione di insegne, striscioni, cartelloni pubblicitari, vetrine, espositori, impianti di climatizzazione e quanto altro sovrasta il suolo pubblico.
4. La concessione del suolo sarà determinata dall'Amministrazione Comunale, verificando innanzitutto la compatibilità dell'attività svolta dal richiedente con le esigenze igienico sanitarie e di decoro urbano soprattutto nelle strade dei centri storici o in quelle con particolari vocazioni e specializzazioni, in relazione all'ubicazione dell'esercizio del richiedente e con una proiezione massima all'esterno di cm.120, e comunque sempre secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 30.04.92, n. 285 (Nuovo Codice Della Strada).
5. Nel centro storico e nelle vie di particolare significato paesistico e turistico, è fatto assoluto divieto di esporre fuori dai negozi e dalle botteghe ogni tipo di merce salvo quelle di carattere artistico e artigianale che richiedono una specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.
6. Per motivi igienico-sanitari, è in generale vietata l'esposizione di generi alimentari, frutta e verdura. Il suddetto divieto vige anche per siffatte attività poste al di fuori del centro urbano o siti lungo le strade di traffico veicolare.
7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione in dette aree con preferenza su altri richiedenti. In linea generale il suolo pubblico verrà rilasciato sui marciapiedi ai titolari di attività a posto fisso in adiacenza al prospetto del fabbricato in cui viene esercitata l'attività a condizione che venga garantita una zona di libero passaggio specialmente alle persone con limitata o impedita attività motoria (vedi art. 3 punto 1 del presente regolamento).
In caso di mancanza di marciapiede, lo spazio della strada o della piazza immediatamente prossimo all'esercizio viene considerato come marciapiede sino ad una profondità di mt. 2.00. Aldilà del marciapiede, nelle strade e nelle piazze l'area pubblica viene suddivisa equamente fra gli esercenti che insistono su quel tratto di strada o su quella piazza, facendo divieto al concessionario di porre in opera strutture che impediscano la visibilità o l'operatività degli altri esercizi commerciali (non bar o ristoranti) che si affacciano sui marciapiedi.
8. L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di esaminare caso per caso le richieste e, con deliberazione di Giunta Municipale opportunamente motivata proposta dal dirigente competente, potrà negare la concessione o modificarne l'estensione od anche concederla ad altri richiedenti il cui esercizio non sia fronteggiante l'area richiesta.
Restano in ogni caso salve le concessioni permanenti già rilasciate qualunque sia l'estensione e l'ubicazione.
9. L'occupazione del suolo pubblico nelle strade dei centri storici è ammessa esclusivamente per esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di ogni qualsiasi altro tipo di esercizio.
10. L'autorizzazione a titolo gratuito è richiesta anche per la collocazione su suolo pubblico di vasi di fiori e di piante ornamentali, nonché di insegne pubblicitarie e direzionali.

9

Art. 10 Canone

Sulla base della nuova disciplina, è previsto da parte del titolare della concessione, il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinato sulla base di una tariffa per metro quadrato.

La tariffa determinata, costituisce la base per il calcolo del canone, che si ottiene adattando le tariffe stesse ai giorni di durata dell'occupazione e diversificando le occupazioni temporanee da quelle permanenti.

Per le Occupazioni Giornaliere, la tariffa stabilita è di :

£. 3.000 al mq. fino al 14° giorno;

£. 2.400 al mq. dal 15° giorno al 30° giorno;

£. 1.500 al mq. dal 31° giorno.

Per gli esercizi commerciali dal 31° giorno la tariffa è di £. 750 al mq. giornaliere.

Per le concessioni permanenti di suolo pubblico, la tariffa è di £. 64.000 annue al mq.

Per versamenti superiori a £. 500.000 si può versare in quattro rate con le seguenti scadenze:

- 1° rata: entro il 31 gennaio;
- 2° rata: entro il 30 aprile;
- 3° rata: entro il 31 luglio;
- 4° rata: entro il 31 ottobre e comunque entro il termine dell'autorizzazione.

Per le concessioni temporanee (decorrenza da non prima di Aprile-Maggio), la rateizzazione è prevista in tre rate con le seguenti scadenze:

- 1° rata: al momento del rilascio;
- 2° rata: entro il 31 Luglio;
- 3° rata: entro il termine dell'autorizzazione.

Art. 11

Forme di occupazione del suolo pubblico per attività a posto fisso

1. Le forme di copertura per l'occupazione di suolo pubblico per attività a posto fisso - caffè, bar, trattorie ristoranti, alberghi - possono essere di tre tipi, per ognuno dei quali è previsto un canone differenziato in relazione alle strutture che possono essere precarie, mobili, o fisse esterne.
2. Per strutture precarie si intendono ombrelloni senza ancoraggio al suolo, sedie, tavolini e fioriere mobili per le quali si pagherà solo il canone previsto dall'art. 10.
3. Per strutture mobili ombreggianti si intendono strutture in legno o in metallo verniciato o in ferro battuto o in lega di ghisa lavorata, autoportanti, poggiate sulla pavimentazione pubblica senza aggancio alcuno, facilmente smontabili, eventualmente fissate in modo precario alla facciata dell'edificio cui viene addossato. Anche la copertura (esempio: teli ombreggianti di tessuto acrilico impermeabili montati su pergole) deve essere leggera e facilmente rimovibile. In deroga, le strutture ancorate al suolo sono consentite solo per quegli esercizi che già le hanno in atto e che sono autorizzati a conservarle o fino al rifacimento della pubblica pavimentazione o al rinnovo delle strutture e comunque non oltre quattro anni dalla pubblicazione del presente Regolamento. L'ancoraggio al suolo deve essere comunque precario di modo che una volta smontate le strutture non deve risultare alcun intoppo o inciampo sul suolo pubblico. Tutte queste strutture devono essere smontate il 3 novembre e possono essere rimontate il 15 marzo dell'anno successivo, salvo deroghe ben motivate che vanno richieste entro il 31 agosto. Per questo tipo di concessione è previsto oltre al canone di cui all'art. 10 il pagamento di un canone annuo di £. 100.000 (centomila) a mq. . In caso di mancata o ritardata ottemperanza allo smonto il 30 ottobre la concessione rimarrà sospesa per l'anno successivo.

4. Per strutture fisse esterne, che possono serrarsi completamente in inverno, si intendono strutture smontabili ma non necessariamente mobili realizzate con impianti portanti leggeri in legno o in metallo verniciato, con vetrate apribili o amovibili, e copertura non solo in grado di ombreggiare ma anche di riparare dalle piogge e dal freddo. Ne possono essere concesse in via sperimentale solo ad esercizi che rimangono aperti tutto l'anno e che affacciano su grandi piazze (Ugo di Santo Onofrio ecc.). Per questo tipo di concessione è previsto oltre al canone di cui all'art. 10 un canone annuo di L. 200.000 (duecentomila) a mq.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, e comunque in tutti i casi in cui sono previste pedane di livellamento, recinzioni in legno e ferro, con o senza fioriere, piccoli chioschi o gazebi, dette strutture dovranno ottenere la concessione edilizia, prima di essere collocate.
6. Nella piazza Ugo di S. Onofrio di Lipari, verranno istituiti degli spazi per la collocazione di n° 10 chioschi in legno aventi le dimensioni massime di mt. 1,50x1,00x1,80 di altezza, di assegnare alle varie società di navigazione, noleggiatori di barche da diporto e cooperative di pescatori che praticano la pesca turismo che ne facciano richiesta, relativamente al periodo giugno-ottobre di ogni anno. Per queste strutture è previsto, oltre al pagamento del suolo pubblico, il canone stabilito per le strutture di cui al precedente comma 3).

Art. 12

Insegne, striscioni e cartelloni pubblicitari

1. Sono in linea generale vietati striscioni, cartelloni pubblicitari e quant'altro sovrasti il suolo pubblico.
2. E' fatta eccezione per periodi limitati di tempo, non superiori a sei mesi, per striscioni e cartelloni che fanno riferimento ad iniziative, convegni, mostre a carattere culturale, artistico anche se con finalità commerciale.
3. Le insegne dovranno essere realizzate in ferro o in legno e non devono essere poste "a bandiera". Per le insegne di botteghe, negozi ed esercizi pubblici in genere devono adeguarsi alla nuova normativa entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 13

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Ambulanti a posto fisso su aree pubbliche e private

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, creatore artistico, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, solo dopo aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Nella città di Lipari vengono individuate due aree da adibire a mercatino estivo nelle quali vengono stabiliti n. 20(venti) per area di banchetti in legno dalle misure di mq. 1,50x1,00 al fine di esporre la merce. Dette aree sono la cosiddetta piazzetta della Arti e dei Mestieri negli orari compresi tra le ore 19.00 e le ore 23.00 e la salita di S. Giuseppe dalle ore 22.00 all'1.00 del giorno dopo.
3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque protrarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100(cento) metri.
4. Possono essere concesse autorizzazioni per commercio ambulante a posto fisso di tipo a) e b) così come previsto dalla Legge Regionale 01/03/1995 n. 18 e successive modifiche e integrazioni, sulle seguenti aree:
 - Isola di Lipari - Centri urbani e centri storici
 - Isola di Vulcano - Zona Vulcano porto
 - Isola di Stromboli - Zona Scari, Piscità e S. Vincenzo
 - Isola di Panarea - Centro urbano

- Isola di Filicudi - Zona Porto e località pecorini
- Isola di Alicudi - Zona Porto

5. La Giunta Municipale delibererà nell'ambito delle aree sopra descritte i siti sui quali dovranno insistere le strutture sopra specificate e il numero delle stesse. Gli organi competenti provvederanno a rilasciare le autorizzazioni dovute esclusivamente nei siti così individuati, previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente commissione comunale.
6. Possono essere concesse autorizzazioni per commercio ambulante a posto fisso tipo a) o b) così come previsto dalla Legge 01/03/1995 n. 18 e successive modifiche e integrazioni su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, concesse in disponibilità pluriennale al comune con contratti di comodato d'uso, locazione ecc., nelle zone evidenziate al punto 4, in aggiunta ai siti individuati dall'Ente, previa delibera di approvazione della Giunta Municipale. Gli organi competenti provvederanno a rilasciare le autorizzazioni dovute esclusivamente nei siti così individuati, previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente commissione comunale.

Art. 14 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio;

Si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

b) quando, pur avendo dato il concessionario le comunicazioni relative alla nuova superficie e all'attività diversa, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni e i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso, è dovuta al Comune la restituzione del canone, per la parte relativa all'occupazione non effettuata ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato dalla concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lett. a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie di cui al comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 15 Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 gg. dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'Ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

- 12
2. Il mancato pagamento del canone entro 15 gg. dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 16 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Urbanistica almeno 15 gg. prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

Nei caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 17 Canone per l'occupazione in atto per l'irrogazione dei pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze stesse moltiplicato per 1.250, con un minimo di £. 1.000.000.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il Responsabile dell'Ufficio tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 gg. dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 18 Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piena geometrica derivanti dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 19 Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio il canone è determinato con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.
2. L'individuazione dello specifico canone orario è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e dell'eventuale custodia offerta.

Art. 20 Occupazioni abusive

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre al pagamento del canone dovuto, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 120% del canone stesso.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150% del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 gg. dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nell'ammontare di £. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di £. 940.000.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 21 Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diversi dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

Art. 22 Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 11 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
 - le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- 14
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - le occupazioni con innesti o allacci alle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.

Art. 23

Adempimenti del Funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un Dirigente designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 - registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' facoltà dello stesso Funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 24

Norma transitoria

1. Le occupazioni già esistenti dovranno essere regolarizzate entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, mediante apposita richiesta di concessione e/o autorizzazione agli uffici competenti.

Art. 25

Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà ripubblicato per 15 gg. all'Albo pretorio ed entrerà in vigore, per la parte tributaria, il 1° gennaio 2000 mentre per le parti restanti è da considerarsi immediatamente esecutivo.
2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 22, è resa nota mediante affissione di manifesti.

2/3 / 04/16 - 15



Comune di Lipari

Provincia di Messina

REGOLAMENTO

**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

COPIA

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento adottato a norma degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, l'occupazione onerosa permanente o temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà private soggette a servitù di passaggio costituita nei modi di legge.

1. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
2. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
3. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art.2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

Art. 2 Distinzione per durata

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 Occupazioni di marciapiedi

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altri espositori può essere consentita purché lungo i fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni secondo quanto previsto dal III comma dell'art.20 del D.Lgs. 285/92.

Art. 4 Occupazione e richiesta di passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso ai fabbricati di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.
3. Per i passi carrabili la concessione deve essere richiesta su appositi moduli disponibili presso l'ufficio comunale suolo pubblico.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione.
5. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

17

Art. 5
Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del formale provvedimento autorizzativo.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione in sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa, se il periodo di occupazione di urgenza supera i tre giorni.

Art. 6
Istanza di concessione

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in bollo al Sindaco su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale suolo pubblico, corredata da elaborati grafici completi, ove necessario, di planimetria catastale e/o aerofotogrammetria, documentazione fotografica etc., contenente:

- a) esatta denominazione del soggetto richiedente, il suo domicilio ed il codice fiscale;
- b) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- c) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- d) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- e) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- f) le modalità dell'occupazione, giustificandone lo scopo (come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili);
- g) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- h) impegno a comunicare previamente al servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lettere e) ed f).

2. Alla richiesta di concessione di cui al comma 1. dovrà essere allegato il versamento di una quota quantificata forfettariamente in £.20.000 come rimborso spese (in particolare £.10.000 per diritti di istruttoria e £.10.000 per diritti di sopralluogo).

3. L'ammontare della quota di cui al precedente comma potrà essere variata in ogni momento con deliberazione della Giunta Municipale.

Art.7 **Rilascio**

1. La richiesta di concessione è istruita dal competente Ufficio Comunale individuato dall'Amministrazione.
2. La concessione per l'occupazione è data dal Dirigente del Settore entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo ovvero, entro i 10 gg. successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Il servizio competente è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i 30 giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'Autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea sarà rilasciata dall'Ufficio sopra citato con le stesse modalità sopra evidenziate.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante (strutture fisse esterne di cui all'art.11 comma 4. del presente regolamento), le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta corredata da quanto previsto nel Regolamento Edilizio è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

Art.8 **Contenuto**

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine di inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - l'ammontare del canone, determinato secondo le tariffe vigenti;
 - le modalità ed il termine del pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 9 **Disciplina per il rilascio della concessione d'occupazione**

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di passaggio nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Per le occupazioni occasionali o nei mercati e fiere non attrezzate ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. La concessione è invece richiesta per l'apposizione di insegne, striscioni, cartelloni pubblicitari, vetrine, espositori, impianti di climatizzazione e quanto altro sovrasta il suolo pubblico.
4. La concessione del suolo sarà determinata dal Comune, verificando innanzitutto la compatibilità dell'attività svolta dal richiedente con le esigenze igienico sanitarie e di decoro urbano soprattutto nelle strade dei centri storici, comunque sempre secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs 30.04.92, n.285 (nuovo Codice della Strada).
5. E' fatto divieto di esporre fuori dai negozi e dalle botteghe ogni tipo di merce salvo quelle di carattere artistico ed artigianale ~~tipo~~.

19
F 104/ 14-86/C 55/1
Tali botteghe, comunque, potranno ottenere concessione di suolo in adiacenza al prospetto del magazzino utilizzato per lo svolgimento dell'attività medesima, con una proiezione massima all'esterno di cm 70.
6. Per motivo igienico-sanitario, è in linea di indirizzo generale, vietata l'esposizione di generi alimentari all'esterno dell'esercizio, particolarmente frutta e verdura, tranne che per quelle attività autorizzate con certificazione dalla Azienda Sanitaria Locale, anche per questo tipo di botteghe, il suolo concesso deve essere in adiacenza al prospetto del magazzino utilizzato per lo svolgimento dell'attività e con una proiezione massima all'esterno di cm. 70.

7. Nelle strade e nelle piazze, al di là del marciapiede, l'area pubblica che in futuro l'Amministrazione decide di concedere in uso, comunque esclusivamente agli esercizi che effettuano somministrazione, viene suddivisa ai richiedenti che insistono su quel tratto di strada o quella piazza, in base alla forza lavoro impiegata per la conduzione delle attività medesime nell'ultimo triennio. Restano in ogni caso salve le concessioni permanenti già rilasciate nelle piazze e nelle strade che non pregiudichino le attività e gli interessi di nuovi richiedenti che potrebbero insistere nella stessa area. In tal caso si procede a rideterminare gli spazi da attribuire a ciascuna delle attività, tenuto conto dell'esigenza di dover consentire la prosecuzione dell'attività preesistente.

8. La concessione a titolo gratuito è necessaria anche per la collocazione su suolo pubblico di vasi di fiori ^{cm} e di piante ornamentali anche se poste a delimitazione o abbellimento dell'area occupata, per questo specifico uso, dovranno essere adoperati fiori e piante che non superano l'altezza di cm. 150.

*Resto in attesa che per la concessione sia richiesto - la verifica
dei costi in un'ora di lavoro*

Art. 10

Canone - Tariffe

1. Sulla base della nuova disciplina, è previsto da parte del titolare della concessione, il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinato sulla base di una classificazione in base alle categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari e tenendo conto del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori.

2. La tariffa base generale è di annuale £.40.000 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera £.1.400 per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti moltiplicatori di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella A, relativi al tipo di occupazione e alle modalità di occupazioni nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non consecutivi.

4. Le modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo, in mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 11

Forme di copertura e di occupazione del suolo pubblico per attività a posto fisso

1. Le forme di copertura per l'occupazione di suolo pubblico per attività a posto fisso - caffè, bar, trattorie, ristoranti - possono essere di tre tipi: precarie, mobili o fisse esterne.

2. Per strutture precarie s'intendono ombrelloni senza ancoraggio al suolo, sedie, tavolini e fioriere mobili.

3. Per strutture mobili ombreggianti s'intendono strutture leggere in legno o in ferro battuto o in lega di ghisa lavorata, autoportanti, poggiate sulla pavimentazione pubblica, facilmente smontabili, eventualmente fissate in modo precario alla facciata dell'edificio cui viene addossato. Anche la copertura (esempio: teli ombreggianti di tessuto acrilico impermeabili montati su pergole) deve essere leggera e facilmente rimovibile.

In deroga, le strutture ancorate al suolo sono consentite solo per quegli esercizi che già le hanno in atto e che sono autorizzati a conservarle o fino al rifacimento della pubblica pavimentazione o al rinnovo delle strutture. L'ancoraggio al suolo deve essere in ogni caso precario di modo che una volta smontate le strutture non deve risultare alcun intoppo o inciampo sul suolo pubblico.

4. Per strutture fisse esterne, che possono serrarsi completamente in inverno, si intendono strutture smontabili ma non necessariamente mobili realizzate con impianti portanti leggeri in legno o in ferro battuto o in lega di ghisa lavorata, con vetrate apribili o amovibili, e copertura non solo in grado di ombreggiare ma anche di riparare dalle piogge e dal freddo. Ne possono essere concesse in via sperimentale solo ad esercizi che rimangono aperti tutto l'anno e che affacciano su grandi piazze.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, e comunque in tutti quei casi in cui sono previste pedane di livellamento, recinzioni in legno o ferro, con o senza fioriere, piccoli chioschi o gazebi, dette strutture dovranno ottenere la concessione edilizia, prima di essere collocate.

Art. 12

Insegne, Striscioni e cartelloni pubblicitari

1. Sono in linea generale vietati striscioni, cartelloni pubblicitari e quanto altro sovrasti il suolo pubblico.

2. E' fatta eccezione, per periodi limitati di tempo, non superiori a sei mesi, per striscioni e cartelloni che fanno riferimento ad iniziative, convegni, mostre a carattere culturale o artistico anche se con finalità commerciale.

3. Le nuove insegne dovranno essere realizzate in ferro o in legno e non devono essere poste "a bandiera". Per le insegne di botteghe, negozi ed esercizi pubblici in genere sono comunque consentite insegne luminose, anche a bandiera, purché contenute entro le dimensioni di mq. 1,50.

Art. 13

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forme itinerante Ambulanti a posto fisso su aree pubbliche e private

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, creatore artistico, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, solo dopo aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Nella città di Lipari vengono individuate due aree da adibire a mercatino estivo nelle quali vengono stabiliti n.20 (venti) posti per area, per la collocazione di banchetti in legno dalle misure max di mt. 1,50x1,00 al fine di esporre la merce. Dette aree sono la cosiddetta piazzetta delle Arti e dei Mestieri negli orari compresi fra le ore 19 e le ore 23 e la Salita di San Giuseppe dalle ore 22 all'1 del giorno dopo.

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuoterne il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque protrarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 (cento) metri.

4. Possono essere concesse autorizzazioni per commercio ambulante a posto fisso di tipo a) e b) così come previsto dalla Legge Regionale 01.03.1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni, sulle seguenti aree:

- Isola di Lipari – Centri urbani e Centri storici
- Isola di Vulcano – Zona Vulcano Porto
- Isola di Stromboli – Zona Scari, Piscità e S. Vincenzo
- Isola di Panarea – Centro urbano
- Isola di Filicudi – Zona Porto e Località Pecorini
- Isola di Alicudi – Zona Porto

5. La Giunta Municipale delibererà nell'ambito delle aree sopra descritte i siti sui quali dovranno insistere le strutture sopra specificate e il numero delle stesse. Gli organi competenti provvederanno a

24
rilasciare le autorizzazioni dovute esclusivamente nei siti così individuati, previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente commissione comunale.

6. Possono essere concesse autorizzazioni per commercio ambulante a posto fisso tipo a) o b) così come previsto dalla Legge Regionale 01.03.95, n.18 e successive modifiche ed integrazioni su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, concesse in disponibilità pluriennale al Comune con contratti di comodato d'uso, locazione ecc., nelle zone evidenziate al punto 4, in aggiunta ai siti individuati dall'Ente, previa delibera di approvazione della Giunta Municipale. Gli organi competenti provvederanno a rilasciare le autorizzazioni dovute esclusivamente nei siti così individuati, previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente commissione comunale.

Art. 14

Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a) Quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b) quando, pur avendo dato il concessionario le comunicazioni relative alla nuova superficie ed all'attività diversa, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedono la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso, è dovuta dal Comune la restituzione del canone, per la parte relativa all'occupazione non effettuata ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), ed al sessantesimo giorno nel caso di cui alla lettera c). Per tutte le tre fattispecie di cui al comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 07.08.1990, n.241.

Art. 15

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 16

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al servizio Urbanistica almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 17

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del 2° comma dell'art.63 del D.Lgs.15.12.97, n.446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.98 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze stesse moltiplicato per £.1.250, con un minimo di £.1.000.000.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile dell'Ufficio Tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 18

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piena geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art.19

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio il canone è determinato con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.
2. L'individuazione dello specifico canone orario è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e dell'eventuale custodia offerta.

Art. 20

Occupazioni abusive

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre al pagamento del canone dovuto, ad una sanzione pecuniaria amministrativa di ammontare pari al 120% del canone stesso.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150% del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 gg. dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica, nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombrò, quella prevista nel 4° comma dell'art.20 del D.Lgs. 30.04.92, n.285. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo e così via, in relazione all'intensità della recidiva.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art.21

Rimozione d'Ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art.211 del D.Lgs. 30.04.92, n.285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diversi dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art.211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

Art. 22

Esenzione del canone

1. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art.37 e dei commi 1 e 2 dell'art.111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art.11 dello stesso Decreto n.460;
- le tabelle indicative delle Stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima.

Art.23

Adempimenti del Funzionario Responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un dirigente designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 - registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni sia permanenti che temporanee;
 - registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art.44 comma 11 del D.Lgs. 15.11.93, n.507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' facoltà dello steso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art.24

Norma Transitoria

1. Le occupazioni già esistenti dovranno essere regolarizzate entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, mediante apposita richiesta di concessione agli uffici competenti.

Art.25

Norme finali

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà ripubblicato per 15 gg. all'Albo pretorio ed entrerà in vigore, per la parte tributaria, il 1° gennaio 2001 mentre per le parti restanti è da considerarsi immediatamente esecutivo.
1. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art.22, è resa nota mediante affissione di manifesti.

CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE :

ISOLA DI LIPARI

Via Vitt. Em.le – Garibaldi – Roma – Salita S. Giuseppe – Maurolico	1,20
Piazza U.S. Onofrio – Mazzini – L.S. D' Austria – Matteotti	1,20
Lungomari	1,00
Vicoli	0,70
Altre zone	0,80

ISOLA DI VULCANO

Area del porto	1,00
Altre zone	0,80

ISOLA DI STROMBOLI

Via Marina	1,00
Piazza S. Vincenzo	1,50
Altre zone	0,70

ISOLA DI PANAREA

Via Marina	1,20
Altre zone	0,80

ISOLA DI FILICUDI

Via Marina	1,00
Altre zone	0,80

ISOLA DI ALICUDI

Area del porto	1,00
Altre zone	0,70

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

PARAMETRI:

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici

2) Valore economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Sedi stradali e piazze	1,50
c - Marciapiedi del centro Storico	1,20
d - Mercati e fiere non attrezzati	0,80
e - Altre zone del territorio comunale	1,00

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupazione con copertura stabile e strutture fisse esterne	2,00
b - Occupazione con strutture mobili ombreggianti	1,20
c - Occupazione con strutture precarie - ombrelloni non ancorati al suolo	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili	0,50
e - Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
f - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) Natura dell'attività

a - Industriali, artigianali, professionali e di servizi	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli, att. marinare	0,50
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d - Edilizia	0,60
e - Distributori di carburante	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Altri usi	1,00

Pareri ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/90 N° 142, recepita con L.R. 11/12/1991 N° 48.

SETTORE ECONOMIA E FINANZE

Servizio TRIBUTI

PER LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

Lipari, li 05/07/1999

IL RESPONSABILE

Terese Meta Col/lo

SETTORE RAGIONERIA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

Lipari, li 06-07-1999

IL RESPONSABILE

Attestazione ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. N° 48/91 e dell'art. 13 della L.R. 03/12/91 N° 44.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- VISTO il Bilancio;
- VISTO la proposta che precede;

A T T E S T A

come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di L. _____

con esatta imputazione al Capitolo _____ Competenza _____

Somma stanziata	(+)	L. _____
Variazioni in aumento	(+)	L. _____
Variazioni in diminuzione	(—)	L. _____
Somma disponibile		L. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lipari, li _____

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

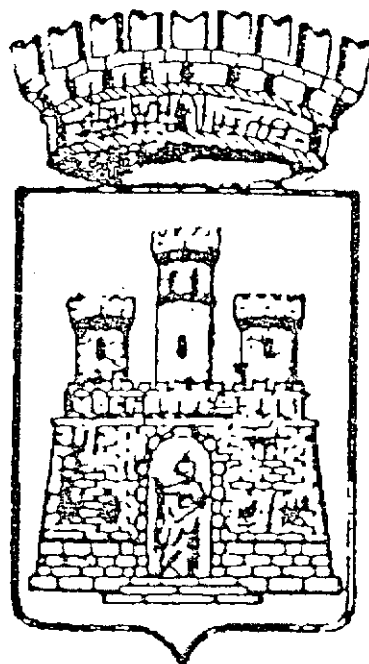
favorevole

Lipari, li 28/9/1999

IL SEGRETARIO GENERALE

Orsini

Acqui De Vito 28



COMUNE DI LIPARI

Provincia di Messina

----- *

*Ad esprime parere favorevole
in linea tecnica -*

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

30/11/00
IL DIRIGENTE DEL IV SETTOR
(Ing. P. Cusolmo)
5/12/2000

29

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento adottato a norma degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'occupazione onerosa permanente o temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lipari ovvero di proprietà private soggette a servitù di passaggio costituita nei modi di legge.

1. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
2. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
3. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati esistenti nel Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art.2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

Art. 2
Distinzione per durata

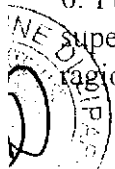
1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3
Occupazioni di marciapiedi

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altri espositori può essere consentita purché lungo i fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni secondo quanto previsto dal III comma dell'art.20 del D.Lgs. 285/92.

Art. 4
Occupazione e richiesta di passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso ai fabbricati di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.
3. Per i passi carrabili la concessione deve essere richiesta su appositi moduli disponibili presso l'ufficio comunale competente per suolo pubblico.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione.
5. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.



30

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del formale provvedimento autorizzativo.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione in sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa, se il periodo di occupazione di urgenza supera i tre giorni.

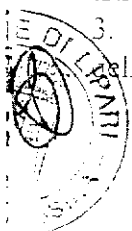
Art. 6 Istanza di concessione

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in bollo al Sindaco su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale competente per suolo pubblico, corredata da elaborati grafici completi, ove necessario, di planimetria catastale e/o aerofotogrammetria, documentazione fotografica etc., contenente:

- a) esatta denominazione del soggetto richiedente, il suo domicilio ed il codice fiscale;
- b) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- c) il termine finale, salvo il caso in cui non sia richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- d) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- e) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- f) le modalità dell'occupazione, giustificandone lo scopo (come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili);
- g) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- h) impegno a comunicare previamente al servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lettere e) ed f).

2. Alla richiesta di concessione di cui al comma 1. dovrà essere allegato il versamento di una quota quantificata forfettariamente in £.20.000 come rimborso spese (in particolare £.10.000 per diritti di istruttoria e £.10.000 per diritti di sopralluogo).

3. L'ammontare della quota di cui al precedente comma potrà essere variata in ogni momento con deliberazione della Giunta Municipale.



31

Art.7
Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal competente Ufficio Comunale individuato dall'Amministrazione.
2. La concessione per l'occupazione è data dal Dirigente del Settore competente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo ovvero, entro i 10 gg. successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Il servizio competente è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i 30 giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'Autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea sarà rilasciata dall'Ufficio sopra citato con le stesse modalità sopra evidenziate.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante (strutture fisse esterne di cui all'art.11 comma 4. del presente regolamento), le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta corredata da quanto previsto nel Regolamento Edilizio è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

Art.8
Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine di inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - l'ammontare del canone, determinato secondo le tariffe vigenti;
 - le modalità ed il termine del pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 9
Disciplina per il rilascio della concessione d'occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di passaggio nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Per le occupazioni occasionali o nei mercati e fiere non attrezzate ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. La concessione è invece richiesta per l'apposizione di insegne, striscioni, cartelloni pubblicitari, vetrine, espositori, impianti di climatizzazione e quanto altro sovrasta il suolo pubblico.
4. La concessione del suolo sarà determinata dal Comune, verificando innanzitutto la compatibilità dell'attività svolta dal richiedente con le esigenze igienico sanitarie e di decoro urbano soprattutto nelle strade dei centri storici, comunque sempre secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs 30.04.92, n.285 (nuovo Codice della Strada).
5. E' fatto divieto di esporre fuori dai negozi e dalle botteghe ogni tipo di merce salvo quelle di carattere artistico ed artigianale.

Tali botteghe, comunque, potranno ottenere concessione di suolo in adiacenza al prospetto del magazzino utilizzato per lo svolgimento dell'attività medesima, con una proiezione massima all'esterno di cm.70.

6. Per motivo igienico-sanitario, è in linea di indirizzo generale, vietata l'esposizione di generi alimentari all'esterno dell'attività commerciale, tranne che per quelle autorizzate con certificazione dall'Azienda Sanitaria Locale, anche per questo tipo di negozi. Il suolo concesso deve essere in adiacenza al prospetto del magazzino utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con una proiezione massima all'esterno di cm.70.

7. Nelle strade e nelle piazze, al di là del marciapiede, l'area pubblica che in futuro l'Amministrazione decide di concedere in uso, comunque esclusivamente agli esercizi che effettuano somministrazione, è suddivisa ai richiedenti che insistono su quel tratto di strada o quella piazza, in base alla forza lavoro impiegata per la conduzione delle attività medesime nell'ultimo triennio. Restano in ogni caso salve le concessioni permanenti già rilasciate nelle piazze e nelle strade che non pregiudichino le attività e gli interessi di nuovi richiedenti che potrebbero insistere nella stessa area. In tal caso si procede a rideterminare gli spazi da attribuire a ciascuna delle attività: tenuto conto dell'esigenza di dover consentire la prosecuzione dell'attività preesistente. Resta inteso che per le concessioni già rilasciate la verifica in base alla forza lavoro scatterà al terzo anno compiuto dall'approvazione del presente regolamento.

8. La concessione a titolo gratuito è necessaria anche per la collocazione su suolo pubblico di vasi di fiori e di piante ornamentali anche se poste a delimitazione o abbellimento dell'area occupata, per questo specifico uso, dovranno essere adoperati fiori e piante che non superano l'altezza di cm.150.

9. Esclusivamente ai negozi che effettuano la vendita di fiori e piante, nelle aree dove è tecnicamente possibile, si può concedere a richiesta degli interessati, suolo pubblico in uso gratuito per la collocazione di piccole strutture mobili in legno o in ferro battuto o in lega di ghisa lavorata con vetrate esterne, da utilizzare per la collocazione e l'esposizione al pubblico di fiori e piante in maniera da creare degli angoli particolari di verde e di colori, rinnovati costantemente dai titolari delle attività medesime abbellendo, senza spese per l'ente, in modo particolare le aree interessate.

Art. 10

Canone - Tariffe

1. Sulla base della nuova disciplina, è previsto da parte del titolare della concessione, il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinato sulla base di una classificazione in base alle categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari e tenendo conto del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori.

2. La tariffa base generale al mq. è di £.40.000 annue per l'occupazione permanente e di £.1.400 al giorno per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa definitiva per ciascuna concessione è individuata applicando alla tariffa base propria i coefficienti moltiplicatori di ciascuno dei quattro parametri fra quelli indicati nelle allegate tabelle A e B, relative al tipo ed alle modalità di occupazioni nonché all'attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non consecutivi.

4. Le modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo, in mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 11

Forme di copertura e di occupazione del suolo pubblico per attività a posto fisso

1. Le forme di copertura per l'occupazione di suolo pubblico per attività a posto fisso - caffè, bar, trattorie, ristoranti - possono essere di tre tipi: precarie, mobili o fisse esterne.

2. Per strutture precarie s'intendono ombrelloni senza ancoraggio al suolo, sedie, tavolini e fioriere mobili.

3. Per strutture mobili ombreggianti s'intendono strutture leggere in legno o in ferro battuto o in lega di ghisa lavorata, autoportanti, poggiate sulla pavimentazione pubblica, facilmente smontabili, eventualmente fissate in modo precario alla facciata dell'edificio cui viene addossato. Anche la copertura

(esempio: teli ombreggianti di tessuto acrilico impermeabili montati su pergole) deve essere leggera e facilmente rimovibile.

In deroga, le strutture ancorate al suolo sono consentite solo per quegli esercizi che già le hanno in atto e che sono autorizzati a conservarle o fino al rifacimento della pubblica pavimentazione o al rinnovo delle strutture. L'ancoraggio al suolo deve essere in ogni caso precario di modo che una volta smontate le strutture non deve risultare alcun intoppo o inciampo sul suolo pubblico.

4. Per strutture fisse esterne, che possono serrarsi completamente in inverno, si intendono strutture smontabili ma non necessariamente mobili realizzate con impianti portanti leggeri in legno o in ferro battuto o in lega di ghisa lavorata, con vetrate apribili o amovibili, e copertura non solo in grado di ombreggiare ma anche di riparare dalle piogge e dal freddo. Ne possono essere concesse in via sperimentale solo ad esercizi che rimangono aperti tutto l'anno e che affacciano su grandi piazze. In ogni caso dette strutture debbono rispettare la proiezione del prospetto dell'esercizio.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, e comunque in tutti quei casi in cui sono previste pedane di livellamento, recinzioni in legno o ferro, con o senza fioriere, piccoli chioschi o gazebi, dette strutture dovranno ottenere l'autorizzazione comunale, prima di essere collocate.

6. Nella Piazza Ugo di S. Onofrio di Lipari verranno istituiti idonei spazi per la collocazione provvisoria di piccoli chioschi in legno aventi le dimensioni massime di m.1,50X1,80 di altezza, da assegnare alle diverse società di navigazione, noleggiatori di barche da diporto e cooperative di pescatori che praticano la pesca turismo e ne facciano richiesta, relativamente al periodo Maggio-Ottobre di ogni anno.

Art. 12

Insegne, Striscioni e cartelloni pubblicitari

1. Sono in linea generale vietati striscioni, cartelloni pubblicitari e quanto altro sovrasti il suolo pubblico.

2. E' fatta eccezione, per periodi limitati di tempo, non superiori ad un mese, per striscioni e cartelloni che fanno riferimento ad iniziative, convegni, mostre a carattere culturale o artistico anche se con finalità commerciale.

3. Le insegne dovranno essere realizzate in ferro o in legno e non essere poste "a bandiera". Nell'isola di Lipari, alle botteghe, ai negozi ed agli esercizi pubblici, eccezionalmente, sono comunque consentite piccole insegne luminose, anche a bandiera, purché contenute entro le dimensioni di m.1,20 X 0,60.

4. Sono categoricamente vietate le insegne luminose nelle isole di Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi.

5. E' comunque demandato all'Ufficio competente, attraverso il parere acquisito da apposita commissione all'uopo costituita, la valutazione in ordine all'estetica dell'insegna anche ai fini di eventuale provvedimento di rimozione, sempre nel rispetto delle direttive fissate dal presente regolamento.

Art. 13

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forme itinerante

Ambulanti a posto fisso su aree pubbliche e private

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, creatore artistico, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, solo dopo aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Nella città di Lipari sono individuate due aree da adibire a mercatino estivo nelle quali sono stabiliti n.20 (venti) posti per area, per la collocazione di banchetti in legno dalle misure max di m.1,50X1,00 al fine di esporre la merce. Dette aree sono la cosiddetta piazzetta delle Arti e dei Mestieri negli orari compresi fra le ore 19 e le ore 23 e la Salita di San Giuseppe dalle ore 22 all'1.

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuoterne il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque protrarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

4. Possono essere concesse autorizzazioni per commercio ambulante a posto fisso di tipo a) e b) così come previsto dalla Legge Regionale 01.03.1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni, sulle seguenti aree:

- Isola di Lipari -- Centri urbani
- Isola di Vulcano -- Zona Vulcano Porto
- Isola di Stromboli -- Zona Scari
- Isola di Panarea -- Centro urbano
- Isola di Filicudi -- Zona Porto
- Isola di Alicudi -- Zona Porto

5. La Giunta Municipale delibererà nell'ambito delle aree sopra descritte i siti sui quali dovranno insistere le strutture sopra specificate e il numero delle stesse. Gli organi competenti provvederanno a rilasciare le autorizzazioni dovute esclusivamente nei siti così individuati, previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente commissione comunale.

6. Possono essere concesse autorizzazioni per commercio ambulante a posto fisso tipo a) o b) così come previsto dalla Legge Regionale 01.03.95, n.18 e successive modifiche ed integrazioni su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, concesse in disponibilità pluriennale al Comune con contratti di comodato d'uso, locazione ecc., nelle zone evidenziate al punto 4, in aggiunta ai siti individuati dall'Ente, previa delibera di approvazione della Giunta Municipale. Gli organi competenti provvederanno a rilasciare le autorizzazioni dovute esclusivamente nei siti così individuati, previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente commissione comunale.

Art. 14

Revoca

1. La concessione può essere revocata dal Sindaco:

a) Quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al 20% del canone dovuto;

b) quando, pur avendo dato il concessionario le comunicazioni relative alla nuova superficie ed all'attività diversa, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedono la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso, è dovuta dal Comune la restituzione del canone, per la parte relativa all'occupazione non effettuata ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata, nonché il rimborso delle quote non ammortizzate dell'opera da rimuovere.

2. La revoca è disposta con atto scritto ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e a 6 (sei) mesi nel caso di cui alla lettera c). Per tutte le tre fattispecie di cui al comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art.7 della Legge 07.08.1990, n.241.

Art. 15

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 16 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al servizio preposto almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 17 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del 2° comma dell'art.63 del D.Lgs.15.12.97, n.446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.98 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze stesse moltiplicato per £.1.250, con un minimo di £.1.000.000.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile dell'Ufficio Tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 18 Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piena geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art.19 Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio il canone è determinato con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

2. L'individuazione dello specifico canone orario è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e dell'eventuale custodia offerta.

Art. 20 Occupazioni abusive

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servizi di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre al pagamento del canone dovuto, ad una sanzione pecuniaria amministrativa di ammontare pari al 20% del canone stesso.

2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 30% del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 gg. dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica, nel caso di inottemperanza alla diffida

AL
MESSINA

di sgombrare, quella prevista nel 4° comma dell'art.20 del D.Lgs. 30.04.92, n.285. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio o al triplo, in relazione all'intensità della recidiva.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art.21

Rimozione d'Ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art.211 del D.Lgs. 30.04.92, n.285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diversi dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art.211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

Art. 22

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art.87 e dei commi 1 e 2 dell'art.111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art.11 dello stesso Decreto n.460;
- le tabelle indicative delle Stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima.

Art.23

Adempimenti del Funzionario Responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati al dirigente competente per materia, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- 37
- registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 - registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni sia permanenti che temporanee;
 - registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art.44 comma 11 del D.Lgs. 15.11.93, n.507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art.24 Norma Transitoria

1. Le occupazioni già esistenti dovranno essere regolarizzate entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, mediante apposita richiesta di concessione agli uffici competenti.

Art.25 Norme finali

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà ripubblicato per 15 gg. all'Albo pretorio ed entrerà in vigore, per la parte tributaria, il 1° gennaio 2001 mentre per le parti restanti è da considerarsi immediatamente esecutivo.
1. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art.22, è resa nota mediante affissione di manifesti.



COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE :

ISOLA DI LIPARI

Via Vittorio Emanuele - Garibaldi - Salita S. Giuseppe - Maurolico	1,20
Piazza U.S. Onofrio - Mazzini - L.S. D'Austria - Matteotti	1,20
Lungomari	1,00
Vicoli	0,70
Altre zone	0,80

ISOLA DI VULCANO

Area del porto	1,00
Altre zone	0,80

ISOLA DI STROMBOLI

Via Marina	1,20
Piazza S. Vincenzo	1,20
Altre zone	0,70

ISOLA DI PANAREA

Via Marina	1,20
Altre zone	0,80

ISOLA DI FILICUDI

Via Marina	1,00
Altre zone	0,60

ISOLA DI ALICUDI

Area del porto	0,70
Altre zone	0,50

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

PARAMETRI:

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi pubblici: Vedi allegato A

2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Sedi stradali e piazze	1,50
c - Marciapiedi del centro Storico	1,20
d - Mercati e fiere non attrezzati	0,80
e - Marciapiedi ed altre zone del territorio comunale	1,00

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupazione con copertura stabile e strutture fisse esterne	2,00
b - Occupazione con strutture mobili ombreggianti	1,20
c - Occupazione con strutture precarie - ombrelloni non ancorati al suolo	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili	0,50
e - Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
f - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) **Natura** dell'attività

a - Industriali, artigianali, professionali e di servizi	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli, att. marinare	0,50
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli	
d - Viaggianti e installazione giochi	0,20
e - Edilizia	0,60
f - Distributori di carburante	0,50
g - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
h - Altri usi	1,00

Pareri ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142, recepita con L.R. 11/12/1991 n.48.

Settore Economia e Finanze

Per la regolarità tecnica relativa alla parte tributaria dell'emendamento si esprime parere

contrario

Il regolamento prevede che le modifiche delle tariffe vengano deliberate dal Consiglio Comunale, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in vigore ribadita dall'art.42 lett. f) del Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. 18/08/2000).

ipari, 04 DIC. 2000

Il Responsabile

Il Dirigente

Settore Finanziario

Per la regolarità contabile si esprime parere

contrario

Alla luce del parere tecnico e per le ripercussioni che si potrebbero verificare a livello contabile in virtù di un conflitto di competenze che potrebbe scaturire da una previsione regolamentare non conforme alla normativa in vigore.

ipari, 04 DIC. 2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere

CONTRARIO

ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN SEDE DI RESA
DEL PARERE TECNICO -

ipari, 04/12/2000

Il Segretario Generale

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

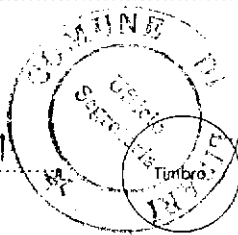
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 6 MAG. 2001 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n. 01, in data 7 MAG. 2001, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - ☒ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - ☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, il

7 MAG. 2001



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08/05/2001

- ☒ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.: *presumendo il suo arrivo e l'assenza di obiezioni e ieri 12/5/01*
 - ☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, il

8/5/2001

Il Segretario Comunale